

עין משפט
גר מצוה

בא א מיי פ"ד מה' שקלים
הלכה יא:
בב ב מיי פק' י"ב מהלכות
שמיטה הלכה א:

רבינו חננאל

ושנין שאני קרבנות צבור דבעינן לאיתווינהו מתרומה חדרשה וכדרי טבי. ואמרין התינח שעיר שהוא בא משל צבור וצריך מתרומה חדשה, הפר שאינו לא משל צבור ולא (קרבן) [קרב מתרומה] שהרי כהן גדול מביאו במכמונו. ודחינן גזירה פר אטו שעיר. כלומר, מי שיראה כי משהוין הפר להקריבו לשנה הבאה, ישעה הוא גם השעיר. ואמרין ואי משהו ליה לשעיר מה בכך, הא דר' טבי משום מצוה היא. ואמרין אם הביא מן הישר יצא אלא שחיסר פצוה. ופריך רב ירודא שמא יאמרו הגורל קובע משנה לחברתה. התינת שעיר שצריך גורל, פר מאי איכא למימר, גזירה פר אטו שעיר ומשום גזירה ימיתו כו'. שעיר בן שנה הוא כשר, ואם התיחתו מיום הכפורים, ליום הכפורים אחר, אי איפשר שיהא ביום הכפורים זה [לאן פחות מבן חן ימים ליום הכפורים אחר, עברה שנתו. ודחי הכי ר' יהודה [כבר] סבירא ליה, דתני בעינו ואם לא ינאל עד מלאת לו שנה תמימה, ר' אומר מונה שש"ה ימים כמנין מות החמה, ומשכחת לה דמיני יום הכפורים אחר ולא שלמו ליה שמי' ימים.

תוס' ישנים

היה חי כל כך אצל משום הכשר הדס לא, ואמרי דבי ר' ינאי יעמד חי עד מתי חלל וקוק להיות חי עד שעת מיתו דמיס על תצירי שזו הטעם נמי יסו משום הכשר הדס כשציל שעיר המשלח ולא חלל לפרש כי כיון (דהא) [דחלק] פירכא קאי כדפרשית. מ"ר. **אם בשחרית**
החורבמה נשבעין ג'נוברין. פי' רש"י ותמרמה תרוממה משעמד שנגנבו נשבעין (לנוברין) [לנני] העיר. וה פ' משום קדשא ליה תורמין על האבד ועל הגבוי ועל העמיד לננות אלמא נורמין על האבד [ו]נבעלים נשבעין ואפילו לתמחילה והכא מחייב אותם לשלם אם אבדו קודם שנתרמה התרומה דקאמינן שבעין כו', ועל כן פי' תורמין על האבד היינו כגון שלא נודע עדיין שנגנב אבל את נודע על הבעלים לשלם, ועוד קשה לו כיון דתורמין על האבד כל שכן בעל גבוי כיון שאפילו נאבד חלק מן מוצל' ואין נבאל פי' דל"כ הוה ליה למשלח ולתמיני חי נודע קודם שנתרמה התרומה לעל חלק כן, ועוד ידעיה מלך דכר שמייה, ועוד קשה לן על פשטיה דהתם כיון דתנא תורמין על האבד אפילו אין נודע עדיין, כ"ש על הגבוי, וכי תימא דזו [ו]אין צריך לומר זו (וסיפא) [תמי', דע"כ סיפא דעל העמיד ליננות חי לא] זו אף זו. על כן מפרש [דבינן] שמורמין על האבד שגא כבר ללישכה ואבד ביד הגזרין אי אין אחרייתו על הבעלים ועל הגבוי אפילו לא יבוא ליד גוצר לעולם מחלחל שנגנבו מן הבעלים וסופו ונאבד וזו יגיע ללשכה ועל העמיד לננות שלא נבדע כלל עדיין אלא שנבסוף יגבה, ובכולהו איכא חלק ליריעותא וזאת לניטותא. על האבד היינו ריעותא שנאבד, טיבותא שהגיע כבר ללשכה ועל הגבוי ריעותא שסופו לא יגיע ללשכה וטיבותא ששעת התרומה הוא צעין ועל העמד לננות איכא ריעותא שלא נבדע כלל טיבותא שגיע ללשכה. והא [דאמרן] בפ' תהרס דכחותא [תם] [א] גבי מודר הגאה מתצירי בשלמא שוקל את שקלו דתמן תורמין על האבד כו' פי' ואיטו עושה שזס טובה אבל פורע חוטא אי מתציריכא ליה שמתע אלב גבי שקלים איטו עושה לו שזס טובה, אלע האבד קאי אבל עמיד לננות ודאי עושה טובה כדפרשית. מ"ר. ורבי'א פירש על האבד כגון שאבדו קודם שנתרמה תרומה דבני שעיר שוקלים אחרים תחתיהן ותורמין עליו אע"פ שלא דא עדיין ללשכה ועל הגבוי שלא יגבה עוד אפילו לא יבא ליד הגוצר כגון אבדו אחר שנתרמה תרומה דנשבעין לגוצרין ועל העמיד לננות שלא נבדע מעולם. וי"ל דוק אבדו ועמיד לננות הכל אחד, אלא איכא תרי גווני עמיד לננות. וכפי' דבני עיקר. חובות של שנה זו קריבות צאננה אחריה. וי"ל שקלים דין קרבנות ולהכי פריך ליה מפר ושעיר של יום הכפורים. שאין חטאת ציבור מותר. אבל דיחיד כי האי גוונא מתה ובגון שמתנאלת אחר כפרה. דלא קודם כפרה הא אמרינן לעיל (דלא אחו) [דלאיה שירלה] קריב דקאמר מתכפר בשאזיה אבדוה אבדוה מתה הא איפסא פליגי ר' ורבנן בתמורה לזרבינן רושה ותסתמאל לא פליגי כעלוגתא דרבי ורבנן. ואי"ת מאי פריך ליה מפר ושעיר של יום הכפורים דמתה ל"י יהודה היטו משום דחטאת ספיפרו בעליה (ד)למיתה אולא כיון שנמאלתן [אחר כפרה כדפרשית, והאי עטמאל לא שייך בשקלים. וי"ל שראייה ליום הכפורים אחר אין זה כפרו בעליה דלא [שיין] אלא גבי חלב או דא שאין דאא [אלא] על חטא מבורר, אבל זה אפילו לא היה כאן כלל חטא [משום] טוומתא מקדש וקדשו שמכפר עליו צריך להביא ביום הכפורים אחר. מ"ר.

סה:

וּבַיּוֹשֹׁם גזרה יְמוּתוֹ. תימה דצפ' שני דמסכת קנים [מ"ג] מן אחת לזו ושמים לזו שלש לזו וארבע לזו ה' לזו ו' לזו ז' לזו פירוש ז' נשים לזו יש קן אחת סתומה שלא פורש אחו חטאת ואחו עולה ולזו שמי קנין ולזו שלש קנין וכו' ופרח גזול אחד מאותו קן יחיד ללשניה ולא נודע אחיז הוא ומשניה פרח לשלישית ומשלישית לרביעית לחמישית לששית לשביעית וחזר פסול ופוסל אחד צהליכמו ואחד צחזירמו הראשונה והשניה אין לה כלום פירוש פסול ופוסל אחד בן זוגו הנשאר משום דמיד כשפרח מראשונה ללשניה הרי בשניה יש זה ה' פרידן אין להקריב ממנה אלא ארבע ז' חטאות וז' עולות ופוסל אותו אחר בן זוגו שנשאר צראשונה דאי מקרבי ליה לאותו שנשאר אם יעשוהו חטאת יהא נקבע בן זוגו שפרח לשניה צעולה והוה ליה עולה שנתעברה דז' פרידן סתומים ולא היה כשר להקריב ממנה אלא שמי עולות אבל חטאת אפילו אחת לא דילמא עבדי לההיא עולה למטה ושלש עולות למעלה לא דילמא פרידן כולן ג' עולות מן אותם ד' עבדי צבשניה משל אשה אחת ומן הדין אין לעשות מהם אלא שמי עולות וכן כשפרח משניה לשלישית וכן כולם הפורח נפסל וכן זוגו הנשאר מטעם דלעיל וכן כשחזר ופרח אחד מן השביעית לששית ומן הששית לחמישית ורביעית לשלישית ושניה לראשונה פסול ופוסל להכי הראשונה השניה אין להן כלום השלישית יש לה אחת הריבעית שמים החמישית שלש וכו'

והשתא תימה כיון דפוסל בן זוגו הנשאר צראשונה מיד צפריחה לראשונה כשפרח מראשונה ללשניה אם כן כשחזר ופרח אחד מהן משביעית לששית לחמישית לרביעית לשלישית ללשניה לראשונה אמאי פסול כל שבשניה יקריבו ממנה שני פרידן כי מיד כשפרח צראשונה משניה לשלישית פסול גזול הפורח ופוסל בן זוגו הנשאר בשניה ואין כשר בשניה אלא זוג אחד חטאת ועולה וישאיר את מקרבי ליה חטאת ליה נקבע הפורח לראשונה לעולה ואי עולה יהא נקבע הפורח לחטאת ומה בכך והלא כללוא הכי הרי הראשונה אין לה כלום ומה בכך אם יהא נקבע בן זוגו בחטאת או צעולה ולא יוכשר להקריב מן הראשונה אלא חטאת אחת אם יהא נקבע גזול שפרח לתוכה בחטאת או עולה אחת אם יהא נקבע גזול הפורח לתוכה צעולה וכן קשה השלישית אמאי אין לה [אלא] אחת והרביעית שמים והחמישית ג' והששית ד' צחורה והשביעית ו' משום דכל חלא מפסדת קן אחד צהליכה ואחד צחזירה ואמאי כיון דשניה אין לה כלום א"כ השלישית לא תפסיד צחורה כלום והייה לה שמי קנין כשירות זה וכן כסיפא דקמיני חזר עוד ופרח וחזר ופרח השלישית והרביעית אין לה כלום החמישית יש לה אחת ואמאי הריבעית יהא לה אחת כיון דשלישית אין לה כלום וכיון דלחמרי' רביעית אין לה כלום החמישית יהא לה שמים וכן כסיפא דחזר עוד ופרח וחזר ופרח דקמיני חזר עוד ופרח ופרח השביעית יש לה אחת יש להקשות כי האי גוונא וי"ל משום גזירה דגזרינן הני דפרח לנני שאין קריבות דמן הדין לא היה להם להפסיד אטו פרח לנני קריבות והקשה רבינו יעקב מאורליי"ש דמשום גזירה ימותו כדפריך בשמעמאל ותיזק דדוקא צבמה דלית לה תקנתא צריעיה פריך הכי דהוה לן למיעבד תקנתא צריעיה אבל בעופות דלית להו תקנתא צריעיה שאין פדיין לעופות ליכא למיפרך הכי והקשה ר"י הא צבמהמ נמי אמרינן ימותו משום גזירה צפ' התעורבות (וצבים עג:) דלחמר כל הזבים שנתעבד בהן שזר הנסקל אפילו אחד צריצוא ימותו כולן ופריך ונכשנינהו דינייידו וגימאל כל דפריש מרובא פריש ומשני גזירה שמא יקח מן הקבוצו ואורזי' דהכא פריך הכי דדוקא משום גזירה פר אטו שעיר דשעיר גופיה אינו אלא למנוה צעלמא מתרוממה חדשה ימותו ולקמן נמי פריך משום גזירה פר אטו שעיר דשעיר גופיה גזירה שמא יאמרו הגורל קובע משנה להצירכה ימותו אי נמי נראה לי דפריך ומשום גזירה חז פר אטו שעיר דלא דמי כולי האי להדדי דהאי פר והאי שעיר האי קרבן יחיד והאי קרבן צבור ימותו אבל עופות דדמי להדדי בכל מילי מחילף וגזרינן שפיר מיתא: **גִּזְרֵךְךָ מִשּׁוּם חֲטָאת שְׂמִתוֹ בַּעֲיָיָה**. דילמא מיית אחד מן הבהנים דאפילו אח"ל דמקופיא מככרי רחוי לגזור כפר בשמת אחת מן הבהנים משום חטאת שמתו צעליה אכל מה שפרש"י. דילמא מיית כהן גדול לא נהירא לי דזה דבר הנגדלה לעינים ואפשר לעמוד עליו אי מיית אי לא אבל משום דחז מכל הבהנים איכא למיחש שפיר דאי אפשר לידע שפיר אי מיית דזר מניייהו אי לא:

מִשּׁוּם חֲטָאת שְׂעִיר בֹּרַי עד תינח שעיר פר מאי איכא דמימר. תימה לי מאי פריך הא כפר נמי דדינו הוא להיות בן שלש שנים ותו לא אי עצרו שנותיו פסול ותו לא חזי להקצרה כדתנן צפ"ק דמסכת פרה [מ"ב] ר' יוסי הגלילי אומר פרים בני שמים וחכמים אומרים אף בני שלש רבי מאיר אומר אף בני ארבע וחמש אלא שאין מציאין זקנים מפני הכבוד אלמלא דלרבנן טפי משלש לא יש לומר נהי דפסול להקצרה לא הוה לן למימר ימותו דשמא לא גמירי הלבנתא דחטאת שבערה שנתה אלא בחטאת שהיא כשזה או שעירה או שעיר דהוו בני שנה וזהכי שייך למיגזר משום עברה שנתה דהלכתא גמירי לה דלמיתה אולא אבל צברים דהוו בני שלשה לא גמירי הלבנתא דימותו כשעצרו שלש שנים ולהכי לא שייך למיגזר זהו והוה לן למימר ירעה אי נמי הכא פריך אליבא דרבי מאיר דמדקא דחקת לשנויי גזירה משום עברה שנתה והוית מזי לשנויי בלא גזירה לרבנן דרבי הויה חטאת שבערה שנתה ממח אלא כדי לאוקמי ככולי עלמא אפילו כרבי משנית הכי אם כן לרבי דלחמר דאמר אף בני ארבע וחמש והוא הדין טפי מאי מתנאלת:

שני שעירי פרק שישי יומא

קרבנות צבור. הבאין מתרומת הלשכה קאמרת: **שאני קרבנות צבור**. מראש חדש ניסן ואילן אין באין מן הישנה: **דכרבי טבי**. במסכת ר"ה [דף ע"א:] **חדש בחדשו**. לחדשי חידושין יתירי כמיני לדרשה לומר לך יש חדש שאתה צריך לחדש הקרבנות ולהביאם מתרומה חדשה וגמר שנה שנה מניסן

דכתיב^(א) ראשון הוא לכם וגו': **הסינה** שעיר. דלחי מתרומת הלשכה: **מנוה היא**. ולא עיכוז: **אין גורל**. של שנה זו קובע לשם שנה אחרת: **ומשום גזירה ימוסו**. צתמיה דיו אם ירעה: **משום חטאת שמתו צעליה**. שמא ימות הכהן בשנה זו: **אלא גזירה משום חטאת שעברה שנתה**. שמא עד יום הכפורים בזה מעביר שנה על השעיר הזה משגולד וקיימא לן צכל שעירי חטאת שפסולין לאחר שנה דלמיא צבורת כהנים גבי חטאת יחיד תורה אחת יהיה לכם וגו' הרי כל המורה כולה כע"ז מה חטאת ע"ז צת שנתה אף כלאן צת שנתה כשהוא אומר יהיה לרבות שעירי רגלים כשהוא אומר לכל לרבות שעירי ע"ז לעושה לרבות שעיר נשאי: ופרכינן **גזירה היא גופה חטאת שעברה שנתה**. מאי גזירה דקאמרת הא ודאי חטאת שעברה שנתה היא לשנה הבאה: **הא לא קשיא**. משכחת לה דלא עברה שנתה כרבי דלחמר אין השנה שלימה מיום הכפורים ליום הכפורים מפני שאנו מונין ללננה ושנת החמה שודפת עליה אחד עשר יום וצריך אתה לימן לכל שנה את עיבורה מה שנתה החמה יתירה עליה: **דלחמאי**

שנה סמימה. האמורה צבתי ערי חומה להיות חלוטה ללוקח: **רבי אומר מונה שס"ה ימים**. צין שעיצרו צ"ד את השנה צין שלא עיבורה שאין לך למנות אלא לימות החמה: **וחכמים אומרים**. הכל כמו ששארל מונין י"ב חדש מיום ליום אם פשוטה היא: **ואם**

הנשאר כשחזר נמי משניה לראשונה אמאי מיפסל בן זוגו הנשאר כי משום דאי מקרבי ליה חטאת ליה נקבע הפורח לראשונה לעולה ואי עולה יהא נקבע הפורח לחטאת ומה בכך והלא כללוא הכי הראשונה אין לה כלום ומה בכך אם יהא נקבע בן זוגו בחטאת או צעולה ולא יוכשר להקריב מן הראשונה אלא חטאת אחת אם יהא נקבע גזול שפרח לתוכה בחטאת או עולה אחת אם יהא נקבע גזול הפורח לתוכה צעולה וכן קשה השלישית אמאי אין לה [אלא] אחת והרביעית שמים והחמישית ג' והששית ד' צחורה והשביעית ו' משום דכל חלא מפסדת קן אחד צהליכה ואחד צחזירה ואמאי כיון דשניה אין לה כלום א"כ השלישית לא תפסיד צחורה כלום והייה לה שמי קנין כשירות זה וכן כסיפא דקמיני חזר עוד ופרח וחזר ופרח השלישית והרביעית אין לה כלום החמישית יש לה אחת ואמאי הריבעית יהא לה אחת כיון דשלישית אין לה כלום וכיון דלחמרי' רביעית אין לה כלום החמישית יהא לה שמים וכן כסיפא דחזר עוד ופרח וחזר ופרח דקמיני חזר עוד ופרח ופרח השביעית יש לה אחת יש להקשות כי האי גוונא וי"ל משום גזירה דגזרינן הני דפרח לנני שאין קריבות דמן הדין לא היה להם להפסיד אטו פרח לנני קריבות והקשה רבינו יעקב מאורליי"ש דמשום גזירה ימותו כדפריך בשמעמאל ותיזק דדוקא צבמה דלית לה תקנתא צריעיה פריך הכי דהוה לן למיעבד תקנתא צריעיה אבל בעופות דלית להו תקנתא צריעיה שאין פדיין לעופות ליכא למיפרך הכי והקשה ר"י הא צבמהמ נמי אמרינן ימותו משום גזירה צפ' התעורבות (וצבים עג:) דלחמר כל הזבים שנתעבד בהן שזר הנסקל אפילו אחד צריצוא ימותו כולן ופריך ונכשנינהו דינייידו וגימאל כל דפריש מרובא פריש ומשני גזירה שמא יקח מן הקבוצו ואורזי' דהכא פריך הכי דדוקא משום גזירה פר אטו שעיר דשעיר גופיה אינו אלא למנוה צעלמא מתרוממה חדשה ימותו ולקמן נמי פריך משום גזירה פר אטו שעיר דשעיר גופיה גזירה שמא יאמרו הגורל קובע משנה להצירכה ימותו אי נמי נראה לי דפריך ומשום גזירה חז פר אטו שעיר דלא דמי כולי האי להדדי דהאי פר והאי שעיר האי קרבן יחיד והאי קרבן צבור ימותו אבל עופות דדמי להדדי בכל מילי מחילף וגזרינן שפיר מיתא: **גִּזְרֵךְךָ מִשּׁוּם חֲטָאת שְׂמִתוֹ בַּעֲיָיָה**. דילמא מיית אחד מן הבהנים דאפילו אח"ל דמקופיא מככרי רחוי לגזור כפר בשמת אחת מן הבהנים משום חטאת שמתו צעליה אכל מה שפרש"י. דילמא מיית כהן גדול לא נהירא לי דזה דבר הנגדלה לעינים ואפשר לעמוד עליו אי מיית אי לא אבל משום דחז מכל הבהנים איכא למיחש שפיר דאי אפשר לידע שפיר אי מיית דזר מניייהו אי לא:

מִשּׁוּם חֲטָאת שְׂעִיר בֹּרַי עד תינח שעיר פר מאי איכא דמימר. תימה לי מאי פריך הא כפר נמי דדינו הוא להיות בן שלש שנים ותו לא אי עצרו שנותיו פסול ותו לא חזי להקצרה כדתנן צפ"ק דמסכת פרה [מ"ב] ר' יוסי הגלילי אומר פרים בני שמים וחכמים אומרים אף בני שלש רבי מאיר אומר אף בני ארבע וחמש אלא שאין מציאין זקנים מפני הכבוד אלמלא דלרבנן טפי משלש לא יש לומר נהי דפסול להקצרה לא הוה לן למימר ימותו דשמא לא גמירי הלבנתא דחטאת שבערה שנתה אלא בחטאת שהיא כשזה או שעירה או שעיר דהוו בני שנה וזהכי שייך למיגזר משום עברה שנתה דהלכתא גמירי לה דלמיתה אולא אבל צברים דהוו בני שלשה לא גמירי הלבנתא דימותו כשעצרו שלש שנים ולהכי לא שייך למיגזר זהו והוה לן למימר ירעה אי נמי הכא פריך אליבא דרבי מאיר דמדקא דחקת לשנויי בלא גזירה לרבנן דרבי הויה חטאת שבערה שנתה ממח אלא כדי לאוקמי ככולי עלמא אפילו כרבי משנית הכי אם כן לרבי דלחמר דאמר אף בני ארבע וחמש והוא הדין טפי מאי מתנאלת:

אין

ואמרין התם [בן צ] כדשעיר החיטין מודה ר' שמעון דלפשר להקריבו הואיל ורחוי על מוצח החיטין לאפקורי פנימי שאינו רחוי על מוצח החיטין, שממה הא קודם הגרלה שראוי על מוצח החיטין כיון שראוי לשעיר הנעשה בחוץ. ג"כ נעמוד קודם קרבנות ציבור **קאמריה שאני קרבנות ציבור בדר' שבי ב'**. תימה דהכי נמי שקלים של (זו שנה) [זו קונון] וזו קונון מן קרבנות ציבור ואיך יקריבו לשנה הבאה אם ליכא תרומה חדשה דבהא אייירין. ואומר רבי דה"פ קרבנות ציבור קאמרת התם ודאי מודה רבי יהודה כי הכא שצריך לעשותה מתרומה חדשה משום דרבי טבי, והא דקאמר עולין להם לשנה הבאה היינו היכא דשקול שקלים של פעמים ויביאה לשנה אחרת [ו]לא יניחום אלא [עם] אותם חדשים של שנה זו (וכי פטרו) [ונפטרו] צדק הבעלים ומורמין עליהם שאינו לא אבדו ולא יניחום עם אותם של שנה שעברה דחדשית (אלו ואפילו לא) [הם הואיל ולא] פשעו הבעלים כלל (לומר). ובייתי' ונגריי'. פי' ליום הכפורים אחר יעשה גזול חדש אבל מה שהגריל ביום הכפורים של אשתקד לא מהני מידי. ותימה לרבי'א כי' שאין הגורל מועיל כלום למה ימות והלא יכול לשנותו לשעיר הנעשה בחוץ ולשעירי הגרלים. ויש לחמות דמ"ת מהני מה שהגרילו עליהם שלש שנותם לשום שעיר. ואע"י שאיט מועיל כלום לענין כשביעה יום הכפורים אחר יגרילו, ואולי יחול על של שם [של עולאין] ועל של עולאין [של שם] שהיה הגורל להסך ממה שהיה אשתקד. וגימטוס. ויש שפרשנים פי' אחר ודאי כ"י. בשום גזירה ימותו. לכל האי תמוראי והכא דפריסין כך פירכא סבירא לכל חד וחד דגזירה דיליה תמורא מדתצריה ויש לכן למות משום [זאתה] גזירה. הא י"א קשיא ב', הוה נמי למימר דהוא גופה חטאת שבערה שנתה כרבנן אלא יחא ליה לנשכה אפילו לרבי משום כך גזירה. דרבי'א רבי **אומר** שנה תמימה ב', ושת קרבנות נמי יליפין לרבי משנת בני ערי חומה. מילך קשה לרבינו על פירוש רשב"ש שפי' צפ"ק דלאא השנה [בן צ] גבי כל תאחר דקאמר

מסורת הש"ס

(א) ר"ה ז. ע"ש מגילה טז.:
(ב) ר"ה ז. (א) ר"ה ז. ערכין לא.,
(ד) (שמות יב),

תורה אור השלם

1. ונספריה חצי הדיון יתירה לפר' ושלשית הדיון לאילוי ורביעת הדיון לכבש וין זאת עלת חדש בחדשו לחדשי השנה:

במדרש כח יד 2. לאאם לא ינאל עד מלאת לו שקנה תמימה וקם הבית אשר בעיר אשר לו חמה למציתת לקבה אותו לדרתויו לא יצא ביביל:

ירקארה כה ל

גליון הש"ס

תוס' ד"ה גזירה. דאפי' את"ל דסופי'. משמע דאי קובע' יחא וק"ל הא כהן אחד שמת חזר קמו מקלת בעליה גם מ"ש דל"א לידע. ק"ל הא בשעת הקרבנא מדינא לא חיישי' לכן דשמא מת לא חיישין וכפרקינן לעיל דף נה גבי קוטי שפירות:

מוסף רש"י

זאת עולת חדש בחדשו. כל הני חדשים למה לא, אלא אמרה מודה יש לך חדש שאתה צריך לחדשו בשבתא ועולות תמדין ומוספין מתרומה חדשה וזה ניסן דלחמרינן צ"ה דגמרינן שנה שנה דכתיב דכתיב ראשון הוא לכל לחדשי השנה (מזילה כט.). שנה תמימה. האמורה צבתי ערי חומה (ד"ה א). מונה שלש מאות ורששים והמשה יום. ואפילו בשנה פשוטה ואף בשנה מעוברת כיון שנצטוו שס"ה ימים משמכרה נחלת לו (שם). מיום ליום. כמו שאנו קובעין אותן לשנת גמא (ערכין לא): מע"ז ניסן לט"ו ניסן, אם מכנה שנה שנה נעצרה לו למועד ועל כרחו לא לוקח אינו נחלת עד שגיע ט"ו ניסן (ד"ה שם).

תוס' ישנים (המשך)

וכן פי' רבי"א ועוד הוסיף כי אפי"ג (עכ"ל) [אלא יכפר] כי על טוומת מקדש וקדשו של חזר יום הכפורים זה (ולא) [אלא] על של לפניו מ"מ לא מיקרי כפרו בעליה כיון שלא בא על חטא מבורר. ואי"ת אמאי לא פריך מחמתי' מת שעיר השבתא ולא אמרינן קרבן בשנה הבאה (לשון מורי הרב). דמינח התם שנתה דבעלי' נדחין אבל אבדוה אינו דלף [דחיון] שאלום (לשון מורי הרב). פר ושעיר [לשון מורי הרב]. הא יום הכפורים שאבדו. אומר רבי"א (דלח"א) [דלחזין] היינו אחר הגרלה דאי קודם הגרלה לן רחיון לשעיר הנעשה בחוץ, ואפילו נמאל אחר יום הכפורים יכול להקריבו צבאש השנה או צרגלים דמשמע צפ"ק דשניותו [בן צ] לר' שעטין הואיל וכולן אכל כפסר על טוומת מקדש וקדשו

ועל מוצח החיטין

קודם

ציבור **קאמריה שאני קרבנות ציבור בדר' שבי ב'**. תימה דהכי נמי שקלים של (זו שנה) [זו קונון] וזו קונון מן קרבנות ציבור ואיך יקריבו לשנה הבאה אם ליכא תרומה חדשה דבהא אייירין. ואומר רבי דה"פ קרבנות ציבור קאמרת התם ודאי מודה רבי יהודה כי הכא שצריך לעשותה מתרומה חדשה משום דרבי טבי, והא דקאמר עולין להם לשנה הבאה היינו היכא דשקול שקלים של פעמים ויביאה לשנה אחרת [ו]לא יניחום אלא [עם] אותם חדשים של שנה זו (וכי פטרו) [ונפטרו] צדק הבעלים ומורמין עליהם שאינו לא אבדו ולא יניחום עם אותם של שנה שעברה דחדשית (אלו ואפילו לא) [הם הואיל ולא] פשעו הבעלים כלל (לומר). ובייתי' ונגריי'. פי' ליום הכפורים אחר יעשה גזול חדש אבל מה שהגריל ביום הכפורים של אשתקד לא מהני מידי. ותימה לרבי'א כי' שאין הגורל מועיל כלום למה ימות והלא יכול לשנותו לשעיר הנעשה בחוץ ולשעירי הגרלים. ויש לחמות דמ"ת מהני מה שהגרילו עליהם שלש שנותם לשום שעיר. ואע"י שאיט מועיל כלום לענין כשביעה יום הכפורים אחר יגרילו, ואולי יחול על של שם [של עולאין] ועל של עולאין [של שם] שהיה הגורל להסך ממה שהיה אשתקד. וגימטוס. ויש שפרשנים פי' אחר ודאי כ"י. בשום גזירה ימותו. לכל האי תמוראי והכא דפריסין כך פירכא סבירא לכל חד וחד דגזירה דיליה תמורא מדתצריה ויש לכן למות משום [זאתה] גזירה. הא י"א קשיא ב', הוה נמי למימר דהוא גופה חטאת שבערה שנתה כרבנן אלא יחא ליה לנשכה אפילו לרבי משום כך גזירה. דרבי'א רבי **אומר** שנה תמימה ב', ושת קרבנות נמי יליפין לרבי משנת בני ערי חומה. מילך קשה לרבינו על פירוש רשב"ש שפי' צפ"ק דלאא השנה [בן צ] גבי כל תאחר דקאמר